優異學生代表。 五、身心障礙及資賦優異學生家長代表。 六、教師會代表。 學校未有前項第三款所定代表或人員者，得改聘本市特殊教育巡迴輔導教師或鄰近學校特殊教育教師擔任委員。 擔任第一項第四款之學生代表者，應經其法定代理人同意。 學校未有特殊教育學生者，得免置特殊教育學生及其家長代表；未成立教師會者，免置教師會代表。 第一項委員任一性別比例不得低於委員總數三分之一。	，任一性別委員應占委員總數三分之一以上。 校長亦得聘請本市特殊教育巡迴輔導教師或其他學校特殊教育教師擔任委員。	
第五條　特推會委員任期為一學年，並隨其本職或身分進退，期滿得續聘（派）之；任期內出缺時，學校應依前條規定補聘（派）至原任期屆滿之日止。 委員有下列情形之一者，學校得解聘（派）之： 一、無故缺席會議達二次以上。 二、因故不能執行職務。	第四條第一項及第四項本會置委員六人至十三人，其中一人為召集人，由校長兼任；其中一人為執行秘書，由校長指派特殊教育業務主管兼任；其餘委員，由校長就處室主任、普通班教師代表、特殊教育教師代表、特殊教育學生家長代表等遴聘之；其中特殊教育學生家長代表及特殊教育教師代表至少各一名。	一、現行條文第四條第一項之委員任期與第四項之另行遴派人選規定整併移列為本條。 二、增訂學校得解聘（派）委員之情形。

三、涉有其他影響本府、主管機關、學校或特推會形象之不適當行為。	委員任期一年，期滿得續聘之。 委員於任期中因故出缺不能執行職務或有不適當之行為者，由校長依前三項規定遴聘派適當人員補足其任期。	
第六條　特推會每學期應至少召開會議一次，必要時得召開臨時會議，均由召集人召集並為主席。 召集人因故未能出席會議時，由召集人指定出席委員一人或出席委員互推一人擔任主席。	第五條第一項　本會每學期應召開會議一次，必要時，得召開臨時會，均由召集人擔任主席；召集人不能出席會議時，由其指派委員或由委員互推一人擔任主席。	一、現行條文第五條第一項規定移列為本條。 二、酌修文字。
第七條　特推會會議應有過半數委員之出席及出席委員過半數之同意，始得作成決議。 委員應親自出席會議，不得代理。 委員利益迴避之規定，依行政程序法第三十二條與第三十三條規定辦理；迴避之委員不計入出席及表決委員之人數。	第五條第二項　本會之決議，以過半數委員出席，出席委員過半數之同意行之。	一、現行條文第五條第二項規定移列為本條。 二、增訂委員之出席及迴避規定。
第八條　特推會開會時，得邀請利害關係人、學者專家或有關機關代表列席提供意見。	第五條第三項　本會必要時，得邀請專家學者出席指導。	一、現行條文第五條第三項規定移列為本條。 二、增訂得邀請利害關係人或有關機關代表列席提供意見。
第九條　特推會置執行秘書一人，由學校之		一、本條新增。 二、增訂特推會置執行

特殊教育業務主管兼任，承召集人之命，綜理會務。		秘書一人綜理會務。
第十條　特推會兼任人員均為無給職。	第五條第四項　本會委員均為無給職。	一、配合本次修正增置兼任之執行秘書一人，爰併將兼任委員為無給職之規定移列修正為本條。 二、酌修文字。
第十一條　本辦法自發布日施行。	第六條　本辦法自發布日施行。	條次變更。

臺南市高級中等以下學校特殊教育推行委員會設置辦法修正條文

第　一　條　　為規範本市市立高級中等學校與各公私立國民中小學（以下簡稱學校）所設特殊教育推行委員會（以下簡稱特推會）之任務、組成、運作及其他相關事項，並依特殊教育法第十五條第一項規定，訂定本辦法。

第　二　條　　本辦法之主管機關為本府教育局。

第　三　條　　學校為促進特殊教育發展及處理特殊教育學生學習輔導相關事宜，應設特推會，其任務如下：

一、審議及推動年度校內特殊教育相關工作。

二、協助特殊教育學生調整及適應教育環境。

三、配合本市特殊教育學生鑑定及就學輔導會辦理特殊教育學生鑑定、安置與轉介相關工作。

四、審議個別化教育計畫、個別輔導計畫、特殊教育方案、修業年限調整、升學與就學輔導及資賦優異學生縮短修業年限實施計畫等相關事項。

五、安排身心障礙學生就讀適合之普通班班級，並審核該班導師之資格。

六、審議特殊教育學生相關獎補助之申請案件。

七、審議特殊教育學生之編班排課與評量考試服務，並協調校內各單位提供必要之人力資源及協助。

八、整合學校特殊教育資源及社區特殊教育支援體系。

九、評估檢討校內辦理特殊教育工作及行政 E 化推動之年度成效。

十、其他特殊教育相關業務。

第　四　條　　特推會置委員五人至十五人，其中一人為召集人，由校長兼任；其他委員由學校就下列人員聘（派）兼之：

一、各處（室）主任及附設幼兒園代表。

二、普通班教師代表。

三、特殊教育教師代表。但學校未設特殊教育班者，得由校內具特殊教育專長人員代之。

四、身心障礙及資賦優異學生代表。

五、身心障礙及資賦優異學生家長代表。

六、教師會代表。

學校未有前項第三款所定代表或人員者，得改聘本市特殊教育巡迴輔導教師或鄰近學校特殊教育教師擔任委員。

擔任第一項第四款之學生代表者，應經其法定代理人同意。

學校未有特殊教育學生者，得免置特殊教育學生及其家長代表；未成立教師會者，免置教師會代表。

第一項委員任一性別比例不得低於委員總數三分之一。

第　五　條　　特推會委員任期為一學年，並隨其本職或身分進退，期滿得續聘（派）之；任期內出缺時，學校應依前條規定補聘（派）至原任期屆滿之日止。

委員有下列情形之一者，學校得解聘（派）之：

一、無故缺席會議達二次以上。

二、因故不能執行職務。

三、涉有其他影響本府、主管機關、學校或特推會形象之不適當行為。

第　六　條　　特推會每學期應至少召開會議一次，必要時得召開臨時會議，均由召集人召集並為主席。

召集人因故未能出席會議時，由召集人指定出席委員一人或出席委員互推一人擔任主席。

第　七　條　　特推會會議應有過半數委員之出席及出席委員過半數之同意，始得作成決議。

委員應親自出席會議，不得代理。

委員利益迴避之規定，依行政程序法第三十二條與第三十三條規定辦理；迴避之委員不計入出席及表決委員之人數。

第　八　條　　特推會開會時，得邀請利害關係人、學者專家或有關機關代表列席提供意見。

第　九　條　　特推會置執行秘書一人，由學校之特殊教育業務主管兼任，承召集人之命，綜理會務。

第　十　條　　特推會兼任人員均為無給職。

第十一　條　　本辦法自發布日施行。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函　法規查照30

地址：730臺南市新營區公誠街5-1號
承辦人：蔡佩君
電話：6337740
傳真：6337741
電子信箱：tnset@tn.edu.tw

受文者：臺南市議會

發文日期：中華民國113年4月22日
發文字號：府教特(二)字第1130558461B號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二(31721_0558461BA0C_ATTCH4.pdf、31721_0558461BA0C_ATTCH5.pdf)

裝

主旨：「臺南市高級中等以下學校身心障礙學生獎補助辦法」業經本府113年4月12日府法規字第1130514022A號令修正發布，請查照。

訂

說明：

一、依據地方制度法第27條第3項規定辦理。

二、檢附「臺南市高級中等以下學校身心障礙學生獎補助辦法」修正總說明、對照表、修正條文及發布令影本各1份。

線

正本：臺南市議會
副本：臺南市政府法制處(含附件)、本府教育局(特幼教育科)(含附件)

電子公文交換章 2024/04/22 14:10:01

法規委員會　113/04/22

1130002359

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府　令



發文日期：中華民國113年4月12日
發文字號：府法規字第1130514022A號
附件：

裝

修正「臺南市高級中等以下學校身心障礙學生獎補助辦法」。

附「臺南市高級中等以下學校身心障礙學生獎補助辦法」

市長 黃偉哲

訂

線

臺南市高級中等以下學校身心障礙學生獎補助辦法修正總說明

因應特殊教育法於一百十二年六月二十一日修正公布，遂重新審視本辦法條文，並修正文字體例，爰擬具本辦法修正草案，其修正要點如下：

一、增列立法目的及修正訂定依據。(修正條文第一條)

二、修正身心障礙學生用詞定義。(修正條文第三條)

三、修正申請獎補助金之資格條件。(修正條文第四條)

四、定明申請及審查程序。(修正條文第五條)

五、修正增加每學年獎補助金名額，並定明核發之原則。(修正條文第六條)

六、修正定明撤銷並追繳獎補助金之規定。(修正條文第七條)

七、增訂授權主管機關另定書表格式。(修正條文第八條)

臺南市高級中等以下學校身心障礙學生獎補助辦法修正條文

第　一　條　為獎補助本市高級中等以下學校品學兼優或有特殊表現之身心障礙學生，以充分發展其身心潛能，並依特殊教育法第三十七條第三項規定，訂定本辦法。

第　二　條　本辦法之主管機關為本府教育局。

第　三　條　本辦法所稱身心障礙學生，指就讀本市市立高級中等學校與各公私立國民中小學，並經本市特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定之身心障礙學生。

第　四　條　身心障礙學生符合下列情形之一，且於同一教育階段三年內未曾獲本辦法獎補助者，得繕具申請書並檢附相關證明文件，經學校向主管機關申請獎補助金：

一、前一學年度參加政府機關舉辦之競賽或展覽，獲得前五名或相當前五名之成績。

二、前一學年度學習評量結果甲等或八十分以上，且表現優良。

前項各款情形已獲本府所屬機關單位相同性質之獎勵者，不得再以同一事由提出申請；同時符合前項各款情形者，應擇一提出申請。

第一項申請文件有欠缺或未符規定者，學校應通知學生及其法定代理人或實際照顧者限期補正；屆期未完成補正者，不予受理。

第　五　條　前條申請應於每年九月二十日前提出；申請時已非身心障礙學生者亦同。

學校應召開特殊教育推行委員會審議前項申請案，並依第六條第三款規定排序，於每年九月三十日前將符合資格者之相關資料函送主管機關審查。

未依前條及逾前二項所定期限申請者，主管機關得不予受理或駁回申請。

第　六　條　獎補助金之核發原則如下：

一、每學年名額二百八十名，每名新臺幣五千元，並得由主管機關視當年度申請情形與預算金額調整名額及數額。

二、前款名額由主管機關按身心障礙學生人數比例分配學校。但獲分配學校之申請人數不足時，主管機關得調整名額至他校。

三、學校申請人數逾前款分配名額時，以第四條第一項第一款規定提出申請者優先，並綜合考量下列因素排序：

（一）參加競賽或展覽之等級及其成績。

（二）屬低收入戶、中低收入戶或其家庭遭受急難或災害。

（三）身心障礙學生之鑑定結果。

（四）學習評量結果。但學習評量結果相同者，以上、下學期平均成績相比進步較多者優先。

第　七　條　有下列情形之一者，主管機關得撤銷一部或全部獎補助，並以書面行政處分追繳已受領之獎補助金：

一、以詐術或其他不正確資料申請獎補助金。

二、競賽或展覽成績事後經修正或撤銷，致未符第四條第一項所定資格。

第　八　條　本辦法所需書表格式，由主管機關另定之。

第　九　條　本辦法自發布日施行。